

CONTRATO DE ADHESION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

Intervienen en la celebración del presente contrato de prestación de servicios, por una parte:

en su calidad de PERMISIONARIO, con los siguientes datos:

Nombre/Razón Comercial: OPTIMANET SIDT SAS
Dirección: Matriz - Calle Amazonas 110 (La Maná),
Sucursal 2 - Mapasingue Norte (Guayaquil), Sucursal 1
- Sector La Iglesia Sagrado Corazón (Empalme Vía Guayas)

E-mail: optimanetsidsas@gmail.com

Teléfonos: 0979068325

RUC: 0993394354001

Página Web: www.optimanet.com

A quien podrá denominarse simplemente "EL PRESTADOR" y por otra parte el Señor/a:

Nombre/Razón Comercial:	
Cedula/RUC:	
Provincia:	
Ciudad:	
Cantón:	
Parroquia:	
Teléfono:	
Dirección:	
Email:	

El abonado es de la tercera edad o discapacitado:

SI ☐ / NO ☐

A quien podrá denominarse simplemente como "**ABONADO**", siendo mayor de edad (en el caso de personas naturales), quienes, de manera libre, voluntaria y por mutuo acuerdo celebran el presente contrato de prestación de servicios, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - Definiciones. -

PRESTADOR: es la persona Natural o Jurídica que posee el título habilitante para la prestación del servicio de telecomunicaciones.

ABONADO: El usuario que haya suscrito un contrato de adhesión con EL PRESTADOR de servicios de telecomunicaciones".

SEGUNDA. - Objeto, Características Y Ordenes De Servicio. - EL PRESTADOR de servicio se encuentra autorizado para prestar el Servicio de Acceso a Internet.

El presente contrato tiene por objeto que "EL PRESTADOR" proporcione a EL ABONADO la **Prestación de servicios de Acceso a Internet** conforme a las características pactadas, que se describen en el ANEXO 1, que debidamente firmados por las partes, son integrantes de este instrumento.

Las partes aceptan que este instrumento constituya un contrato marco general, y que, en adelante servicios adicionales, cambios en los servicios, y cualquier otra modificación que se implemente; se realizará mediante la suscripción de un nuevo ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS, estas nuevas órdenes tendrán el mismo efecto jurídico y serán parte integrante de este contrato.

TERCERA: Vigencia del Contrato. - El presente contrato, tendrá un plazo de vigencia de 12 meses y entrará en vigor a partir de la fecha de instalación y prestación efectiva del servicio. En caso de dudas, la fecha de activación será la de firma de las correspondientes Actas Entrega/Recepción, individual de cada uno de los servicios o enlaces contratados por el cliente

Las partes se comprometen a respetar el plazo de vigencia pactado, en todo caso, si existieren ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS que determinen plazos distintos, se ajustará a lo que el respectivo ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIO señalen y el presente contrato tendrá vigencia hasta tanto se termine el último plazo acordado en cualquiera de los ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

El abonado acepta la renovación automática sucesiva del contrato en las mismas condiciones de este contrato, independientemente de su derecho a terminar la relación contractual conforme la legislación aplicable, o solicitar en cualquier tiempo, con hasta quince (15) días de antelación a la fecha de renovación, su decisión de no renovación:

SI	☐	NO	☐
----	--------------------------	----	--------------------------

CUARTA: Permanencia mínima. -

El ABONADO se acoge al periodo de permanencia mínima de 12 meses en la prestación del servicio contratado: Si ☐ No ☐

Los beneficios de la permanencia mínima son:

- Instalación gratis

La permanencia mínima se acuerda, sin perjuicio de que el ABONADO conforme lo determina la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pueda dar por terminado el contrato en forma unilateral y anticipada, y en cualquier tiempo, previa notificación por medios físicos o electrónicos al PRESTADOR DE SERVICIO, con por lo menos quince (15) días de anticipación, para cuyo efecto deberá proceder a cancelar los servicios efectivamente prestados o por los bienes solicitados y recibidos, hasta la terminación del contrato.

QUINTA: Tarifa y forma de pago. -

- a) Las tarifas o valores mensuales para cancelar por cada uno de los servicios contratados por el abonado estarán determinadas en la ficha de cada servicio, que constan en el ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS. El pago será a la firma de las respectivas ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS
- b) La tarifa correspondiente al servicio contratado y efectivamente prestado estará dentro de los techos tarifarios señalados por la ARCOTEL y en los títulos habilitantes correspondientes, en caso de que se establezcan, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
- c) Los valores mensuales serán pagados por el ABONADO al PRESTADOR, por mes adelantado, dentro de los 10 primeros días, previa la recepción de las facturas correspondientes. En caso de que el CLIENTE no cancele los valores hasta el día 10 del mes en curso, el prestador tiene la facultad de suspender la prestación de los servicios en cualquier momento.

SEXTA. - Propiedad de los equipos instalados para la recepción del servicio contratado.

Los equipos terminales que se instalaran en la dirección declarada por el abonado, donde será prestado el Servicio Contratado, son propiedad de EL PRESTADOR del Servicio, dichos equipos deberán ser devuelto por el cliente cuando se proceda a la suspensión del servicio por cualquiera de las causales descritas en los literales posteriores.

SEPTIMA. - Uso de Información personal:

Los datos personales que los usuarios proporcionen a EL PRESTADOR de servicios del régimen general de telecomunicaciones no podrán ser usados para la

promoción comercial de servicios o productos, inclusive del propio PRESTADOR; salvo autorización y consentimiento expreso del abonado/suscriptor, el que constará como instrumento separado y distinto al presente contrato de prestación de servicios (contrato de adhesión) a través de medios físicos o electrónicos. En dicho instrumento se deberá dejar constancia expresa de los datos personales o información que están expresamente autorizados; el plazo de la autorización y el objetivo que esta utilización persigue, conforme lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

A través de este instrumento, el ABONADO Si ☐ No ☐ autoriza al PRESTADOR a utilizar la información a el entregada con fines comerciales.

OCTAVA. – Calidad del Servicio:

EL PRESTADOR cumplirá los estándares de calidad emitidos y verificados por los organismos regulatorios y de control de las telecomunicaciones en el Ecuador. Salvo que en el ACUERDO DE PRESTACION DE SERVICIOS se determinen algo diferente, la empresa prestará sus servicios al cliente con los siguientes niveles de calidad.

INTERNET: Disponibilidad 99% mensual calculada sobre la base de 720 horas al mes

Para el cálculo de no disponibilidad del servicio no se considerará el tiempo durante el cual no se lo haya podido prestar debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o completamente ajenas al PRESTADOR, ni en el caso de intervención de terceros, ni la degradación interrupción del servicio causada por fallas de los equipos operados por el cliente, cortes de energía eléctrica en las instalaciones del cliente; etc.

Tampoco se tomara en cuenta para el cálculo de NO DISPONIBILIDAD los periodos de tiempo utilizados en mantenimiento preventivo que se realicen a toda o parte de la red y/o de cada uno de los elementos y equipos que la componen; aclarándose que los espacios de trabajo en caso de mantenimiento, en la medida de lo posible, deberán ser planificados en periodos después de la media noche, debiéndose notificar previamente el tiempo de NO DISPONIBILIDAD por mantenimiento, para lo cual se enviarán un comunicado al correo electrónico del cliente con 48 horas de anticipación.

En el horario laborable, el Departamento Técnico recibirá requerimientos del Cliente a través del Whatsapp 098 703 9998 en la ciudad de Guayaquil, 0983744452 en El Empalme y 097 906 8325 en La Maná o los que se haga conocer en el futuro a los abonados.

El Departamento Técnico realizará el seguimiento de los requerimientos y el cumplimiento de la corrección del problema, en un plazo máximo de acuerdo con el Anexo 1 contadas desde que se notifique el problema.

NOVENA. - Restricciones y bloqueos

El prestador no bloqueará, priorizará o realizará restricciones o discriminar de modo arbitrario y unilateral aplicaciones, contenidos o servicios, sin consentimiento del cliente o por orden expresa de la autoridad competente.

DECIMA. - Mantenimiento preventivo, correctivo y utilización de la infraestructura:

El mantenimiento preventivo y correctivo, ordinario y extraordinario corren por cuenta del PRESTADOR; mientras que el ABONADO será responsable del manejo, mantenimiento, reparación y/o adecuación de los equipos que son parte de la red del ABONADO.

El ABONADO, es responsable que las instalaciones eléctricas dentro de su infraestructura cuenten con energía eléctrica aterrizada y estabilizada; adicionalmente, el(los) equipo(s) que EL PRESTADOR instale en la ubicación contratada por el ABONADO debe(n) ser conectados a una toma de UPS provista por el ABONADO.

DÉCIMA PRIMERA. – Obligaciones de las partes:

EL PRESTADOR se obliga a lo siguiente:

- Entregar o prestar oportuna y efectivamente el servicio de conformidad a las condiciones establecidas en el contrato y normativa aplicable, sin ninguna variación.
- A lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento; Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, Ley del Anciano y su Reglamento, el reglamento para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones y Servicios de Radiodifusión por Suscripción, así como lo dispuesto en las resoluciones de la ARCOTEL y el correspondiente Título habilitante.
- A implementar mecanismos que permitan precautelar la seguridad en sus redes.
- Los valores que no sean reclamados al PRESTADOR de servicios, dentro del plazo previsto para el ejercicio de los derechos de los abonados, se procederá de acuerdo con los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
- Al pago de indemnizaciones por no cumplimiento de niveles de calidad estipulados en el presente contrato.
- El PRESTADOR deberá cumplir con las disposiciones y normativa vigente relacionada a

descuentos, exoneraciones, rebajas y tarifas preferenciales para abonados, clientes, suscriptores con discapacidad y tercera edad de conformidad al ordenamiento jurídico vigente y sus futuras reformas y garantizar la atención y resolución oportuna de los reclamos formulados por sus abonados.

EL ABONADO SE OBLIGA A:

- Manejo, mantenimiento, reparación y/o adecuación de los equipos que son parte de su red;
- A pagar oportunamente los valores facturados por el servicio recibido, con sujeción a lo pactado en el presente contrato.
- A no realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o daños a las redes.
- Que las instalaciones eléctricas dentro de su infraestructura cuenten con energía eléctrica aterrizada y estabilizada;
- Que el (los) equipo(s) sean conectado (s) a una toma de UPS provista por este último.
- Pago oportuno e íntegro de los valores pactados en el presente contrato.
- Asumir la responsabilidad por los actos de sus empleados, contratistas o subcontratistas por el mal uso que eventualmente diere a los servicios que se les presten; en especial si se usare los servicios o enlaces prestados en actividades contrarias a las leyes y regulaciones de telecomunicaciones.

DÉCIMA SEGUNDA. - Causales para terminación del contrato:

El presente contrato terminará por las siguientes causas:

- a) Por mutuo acuerdo de las partes
- b) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
- c) Por vencimiento del plazo de vigencia previa comunicación de alguna de las partes; Por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado;
- d) Por falta de pago de 2 mensualidades por parte del ABONADO.
- e) Si el ABONADO utiliza los servicios contratados para fines distintos a los convenidos, o si los utiliza en prácticas contrarias a la ley, las buenas costumbres, la moral o cualquier forma que perjudique a EL PRESTADOR.

DECIMA TERCERA. - Liberación de responsabilidad:

EL ABONADO libera de toda responsabilidad al PRESTADOR, a todos y cada uno de sus empleados, contratistas o subcontratistas por el mal uso que eventualmente diere a los servicios que se les preste; en especial si se usare los servicios o enlaces prestados en actividades contrarias a las Leyes y Regulaciones de Telecomunicaciones.

De igual manera EL ABONADO libera de toda responsabilidad al PRESTADOR y a sus sociedades afiliadas y a todos y cada uno de sus directores, empleados, contratistas o subcontratistas, por la deficiente provisión de servicios que eventualmente preste. En ningún caso el PRESTADOR será responsable de indemnizaciones, perjuicios, danos, lucros no generados, etc., ocasionados tanto al ABONADO, a sus clientes o a terceros por fallas ocurridas en los servicios que en virtud de este contrato presta.

DECIMA CUARTA. - Cambios en el contrato:

Si por alguna razón se reforma el reglamento o la Ley que regula la prestación de los Servicios Portadores de Telecomunicaciones o de Servicios de Valor Agregado e Internet, el presente contrato podrá ser modificado en función de los cambios que se dieren.

Cualquier modificación de planes tarifarios deberá ser notificada por los prestadores de servicios, al ARCOTEL de conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y que deberán cumplir con las obligaciones que se deriven de los títulos habilitantes, como es la publicación de tales planes, en su correspondiente página web.

No se incluirán obligaciones al Cliente la prestación de servicios de telecomunicaciones tales como descargas y servicios adicionales, independientemente de su tarifa, si no cuenta con su consentimiento y aceptación previa.

DECIMA QUINTA. - Anexos:

Forman parte integrante del presente contrato el Anexo 1 que contiene las "Condiciones particulares del Servicio", así como los demás anexos y documentos que se incorporen de conformidad con el ordenamiento jurídico.

DECIMA SEXTA. - Controversias:

Las partes se comprometen a ejecutar de buena fe las obligaciones recíprocas que contraen mediante este contrato y a realizar todos los esfuerzos requeridos para superar de mutuo acuerdo cualquier controversia, los derechos u obligaciones adquiridos, mediante este contrato, sin perjuicio de que el abonado o suscriptor acuda con su reclamo, queja o denuncia, ante las autoridades administrativas que correspondan.

De no llegarse a una solución, las partes acuerdan que podrán solucionar sus controversias a través de la mediación, en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil y Cotopaxi. Si la mediación no llegare a producirse las partes acuerdan expresamente que se someten a un

Arbitraje en Derecho ante el mismo centro, para lo cual renuncian a la jurisdicción ordinaria, y se someten expresamente al arbitraje, obligándose a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo dictado, a más de los permitidos en la ley, para todo lo cual presentan las respectivas copias de cédulas de identidad y ciudadanía para el reconocimiento de firmas respectivo.

Acepto Cláusula arbitral: SI ☐ / NO ☐ Firma ABONADO

Para constancia de lo anterior las partes firman en tres ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de _____, el día de del año 20 .

EL PRESTADOR DE SERVICIO
OPTIMANET SIDT SAS

El Abonado

C.I: